أحكام الولاية

على الزواج

وإبطال المسافة

تأليف

أبو عبد الباسط : يوسف أحمد الصومالي


بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله .

﴿ ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلاّ وأنتم مسلمون ﴾ .

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا ﴾ .

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ .

أمّا بعـــــد :

فإنّ أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد ﷺ .

وشر الأمور محدثاتها ، فإنّ كلّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار .

مقـــــدمة

فهذا البحث كان في الأصل رسالة تقدمت بها إلى كلية الدراسات الإسلامية في الصومال ، للحصول على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية . في عام ١٩٨٩م .

وقد نلت بها درجة ممتاز أول ، إلاّ أن الرسالة ضاعت مع ماضاع في الحروب الأهلية الطاحنة التي حدثت في الصومال من سنة ١٩٩٠م إلى سنة ١٩٩٥م . وبعد زيارتي الأخيرة إلى أرض الأمّ لمستُ أهَمِّيّة نشر الرسالة ، وإعادة صياغتها من جديد ، مع إضافات لا بدّمنها ، رغم بعدي عن بلدي وعن المراجع الأصلية المتداولة هناك .

ومهما يكن من شيء ، فعندما أتَجَشَّم البحثَ والتأليفَ في هذه المسئلة الخطيرة الضرورية في هذا الوقت بالذات .

أهدف أولاً وقبل كل شيء ، أن أؤديَ واجباً

عليّ من باب النصح للأمة .

ثانياً : إقامة الحجة على هؤلاء الخلفاء (١) الذين لا يُهِمُّهُم إلا جمع حُطَامِ الدنيا ، ولومن باب ماحرمه الله ورسوله ﷺ ، فهم يُشَجِّعُون العوام على التحايل في أوامر الشريعة ، والتمرد على نصوصها ، والتهرّب عن واجباتها ، لإشباع غرائزهم ، والحصول على شلنات (٢) معدودة ، غير هيّابين ولا مكترثين بما يقترفون من الجرائم ، وما يأكلون مِنَ السُّحْتِ والحرام ، وبما يحرفون من الأدلة والنصوص .

ودحراً لشبهات هؤلاء الواهية ، وتفنيداً لأرائهم التي هي أوهي من بيت العنكبوت ، سأورد أراء علماء الشوافع الثقات الأثبات ، المعول عليهم، المعتبرة أراؤهم وأقوالهم ، بل سأسوق كلام

---

(١) علماء الطرق الصوفية عندنا .

(٢) شلنات : جمع شلن وهي اسم لعملة الصومالية .

الإمام الشافعي رضي الله عنه في المسئلة ، ليوضح لكل ذي عينين أباطيل هؤلاء المتحايلين ، وتحملهم على العلماء ، وافتراءهم عليهم . وتلاعبهم على أقوال العلماء ، وجعلها كالمطاط يمدونها إلى حيث يريدون ، ويلوون أعناق النصوص ويحملونها على غير محملها .

لاشك أن بعض المتأخرين المنتسبين إلى المذهب الشافعي ، الذين لاحظّ لهم من علم الكتاب والسنّة هم الذين فتحوا أبواب التحايل على العوام ولبّسوا عليهم دينهم الصافي ، وكدروا معينهم النقيّ ، ووضعوا لهم كتباً فرضية لا تمت لأصل المذهب وقواعده بصلة ، لأن علماء المذهب الشافعي يتميزون عن جُلِّ علماء المذاهب الأخرى بأنهم نقالة الحديث ، ونقاد الأسانيد ، وفُطَاْحِل الدراية ، وشراح السنّة ، كالحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والحافظ البيهقي والإمام المزنيّ . . وغيرهم من أساطين الحفاظ الذين إنتهت إليهم

رئاسة علم الحديث ، رواية ودراية .

ولذا تراهم لا يقلدون الرجال تقليداً أعمى ، وإنّما يتحرون الصواب ، فإذا بَأْنَ لهم الحق فيهرعون إليه ويعضّون عليه بالنواجذ ، ويدندنون حول مقولة الإمام الشافعي رحمه الله «إن صح الحديث فهو مذهبي» .

ثالثاً : مساعدة هؤلاء الشباب المخلصين الذين يحاولون - جادّين - الرجوع إلى الأصل الركين منهج السلف الصالح ، طريقة رسول الله ﷺ وأصحابه ، ويستقون الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، غير متحايلين ، ولا متأولين، ولا محرفين الكلم عن مواضعه . سأساعد هؤلاء الشباب الذين قد لا تتوفر لهم فرصة جمع ما تفرق من المسئلة ، أو قد تَعُوْزُهُم المصادر والمراجع ليلمّوا أصل المسئلة وفروعها . وذلك مع قلة بضاعتي ، وجدول أعمالي المتزاحم .

هذا وقد قسمت البحث إلى بابين :

الباب الأول : شروط صحة النكاح .

ويشتمل أحكام الولي ، ومسألة المسافة ، وحكم العقود بالمسافة ، وغياب الولي ، وأقوال العلماء في من تنتقل إليه الولاية ما إذا غاب الولي الأقرب ، ونصيحة إلى الأولياء وأحكام الشاهدين ...

الباب الثاني : أحكام الإجبار:

ويشتمل مناط الإجبار ، إجبار البكر غير البالغ ، إجبار البكر البالغ ومذاهب العلماء فيه والراجح ، وإجبار الثيب الصغير .

- خلاصة البحث .
- الفهارس .
- المراجع .

أبو عبد الباسط يوسف أحمد محمد الصومالي
بشاور - باكستان
٩ - ربيع الأخر عام ١٤١٦هـ
الموافــق ٥ / ٩ / ١٩٩٥م.

الباب الأول

شروط صحة النكاح:

لعقد الزواج شروط لا يصح العقد بدونها ، فإن وجدت صح العقد ، وإلاّ فلا . وهي كالتالي :

أولاً : الولي :

الولي ، والمولى واحد في كلام العرب .

قال أبو منصور : ومن هذا قول سيد رسول الله ﷺ «أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها» .

ورواه بعضهم بغير إذن وليها ، لأنهما بمعنى واحد .

وولي المرأة : الذي يلي عقد النكاح عليها ، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه (١) .

---

(١) لسان العرب كلمة ولي .

الأولياء ودرجاتهم

ومع ثبوت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ : أن كل زواج خَلاَ عن الولي باطل ، وأنّ الولي شرط أساسي في الزواج إلا أنه لم يرد من الشارع تحديد درجات الأولياء ومراتبهم بالتفصيل ، لأن الأولياء في الزواج كانوا معروفين قبل الإسلام وكانت عادة العرب جرت فيهم ، فلما جاء الإسلام أقرّ النكاح الذي يَتِمّ عن طريق الولي ، وأبطل الأنكحة الأخرى لمخالفتها الشريعة الإسلامية ، كما سيأتي في حديث عائشة .

وعلى هذا لم يكن عهد الصحابة بحاجة إلى توضيح درجات الأولياء لأنه كان مسلّماً عندهم ، معروفاً لديهم ، فلما طال الزمان وابتعد الناس عن عصر الصحابة ، أصبحوا في حاجة إلى معرفة الأولياء في الزواج ، وتسلسل رتبهم ، ومن ثم اجتهدوا ، فمنهم من قال : الأولياء العصبة فقط. ومنهم من قال : الأولياء لا يختصون بالعصبة ،

بل يشتمل ذوي السهام كالأخ لأم ، وذوي الأرحام كابن البنت .

الراجح

والراجح : أن ولي المرأة الحرة أبوها ، ثم جدها ثم قرابتها الأدنى فالأدنى - عرفاً- الذين يلحقهم الغَضَاضَةُ وإذا تزوجت بغير كفؤ ، أو الوصي ، أو السلطان .

ولاخلاف بين العلماء : أن الأب هو أحق من سائر الأولياء بانكاح بنته الحرة ، ولا يفتات عليه في وجوده .

أما من عداه من الأولياء فقد يوجد وليان في درجة واحدة لقوله ﷺ فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » (١) .

وقوله ﷺ «أيما امرأة انكحها وليان فهي للأول منهما » (٢) .

---

(١) سيأتي تخريجه

(٢) أخرجه اصحاب السنن وأحمد ، والدارمي من حديث حسن عن سمرة ، وسماع حسن من سمرة فيه خلاف والصحيح :اثبات السماع.

ولاية الابن على أمه

وذهب جمهور العلماء إلى أن الابن من جملة الأولياء بالنسبة لأمه ، وأنه يزوجها بالبنوّة .

وذهب الإمام الشافعي : إلى أنه لا ولاية للإبن على أمه من جهة البنوة .

١ - استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ﴾.

وجه الاستدال :

- الأية خطاب للأقارب ، وأقرب الأقارب للأم أبناؤها فيدخلون في الخطاب حتماً .

٢ - ما أخرجه الإمام أحمد ، والنسائي عن أم سلمة «لما انقضت عدتها بعث إليها أبوبكر يخطبها عليه فلم تزوجه ، فبعث إليها رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب يخطبها عليه ، فقالت: «أخبر رسول الله ﷺ أني امرأة غَيْرَى ،

وإني امرأة مُصْبِيَة ، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: « ارجع إليها فقل لها «أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك ، أما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك ، أما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد ، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ، فقالت «لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه» .

أدلة المخالفين

ليس لدى المخالفين دليل من الكتاب أو السنة يصار إليه ، وغاية ما عندهم حَدَسَاتٌ وعلل متوهمة ، يمكن اجتثاثها من أصلها .

ومن مستندهم :

١ - ليس بين الابن وأمه قرابة ، فلا ينسب أحدهما إلى الأخر ولاينتسبان إلى من هو أعلى

منهما فلم يكن له عليها ولاية كابن الأخت .

٢ - أنَّ ولاية النكاح إنما وضعت طلباً لحظِّ المرأة والاشفاق عليها والابن يعتقد أن تزويج أمه عار عليه ، فلا يطلب لها ، ولا يشفق عليها فلم يستحق الولاية عليها .

فإن كان ابنها من عصبتها بأن كان ابن عمها كان ولياً لها في النكاح ، لأنهما يُنْسِبَانْ إلى من هو أعلى منهما ، فجاز له تزويجها كتزويج الأخ لأخته للأب (١) .

الجواب عن أدلة الجمهور

أجيب عن أدلة الجمهور عدة أجوبة أهمها ما يلي :

أولاً : قوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ عام بدليل أنه صالح أن يشمل الأقارب وغيرهم ، فيخصص بالعادة كما هو معلوم في الأصول

---

(١) شرح المهذب ، مغني المحتاج ، مغني لابن قدامة ، حلية العلماء .

فيخرج منه الابن .

ثانيا: حديث أم سلمة هذا ضعيف لعلل كثيرة :

(أ) في سنده راو مجهول ، وهو ابن عمر بن أبي سلمة جهّله ابن حجر ، والذهبي ، والألباني (١).

(ب) الحديث منكر ، لأنه يخالف حديثاً صحيحاً وهو حديث مسلم عن أم سلمة ، قالت أرسل إليّ رسول الله ﷺ حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له : فقلت : إن لي بنتاً وأنا غيور. فقال :«أما ابنتها فندعو الله أن يعينها عنها ، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة»(٢) .

فانت ترى أن مندوب النبي ﷺ إليها كان حاطب ابن أبي بلتعة ، وليس عمربن الخطاب مع أن القصة واحدة لا تحتمل التعدد ، وليس فيها قم يا عمر فزوج رسول الله ﷺ .

---

(١) راجع الارواء (٦/٢١٩) حديث رقم (٨١٩).

(٢) صحيح مسلم (٣/٣٧) باب ما يقال عند المصيدة .

ثالثاً : أن نكاح النبي ﷺ لا يحتاج إلى ولي كما هو معلوم فكيف يزوج له عمر ؟

رابعاً : أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة ، وزواجه ﷺ بأم سلمة كان في السنة الرابعة (١) بل قيل كان سن عمر يوم توفي رسول الله ﷺ تسع سنين ، وكان حينئذ طفلاً فكيف يزوجها .(٢) .

خامساً : الحديث حجة عليهم لأن قولها : ليس أحد من أوليائي شاهد مع وجود ابنها وإقرار النبي ﷺ لها يدل على أنّ الابن ليس من الأولياء بالنسبة لأمه (٣) .

الجواب عن شبهات المخالفين

أولاً : قولهم : ليس بين الابن وأمه قرابة ، قول

---

(١) راجع : الكامل لابن الأثير (٢/١٧٤) .

(٢)

(٣) ابن قدامة (٧/٣٤٦) نيل الأوطار (٦/٢٥٧) مغني المحتاج (٣/١٥١) .

فاسد إذ لا يوجد قرابة أقرب بالنسبة للابن من أمه لذا جعلها الرسول ﷺ أحق الناس ببره وإحسانه ، لأنها حملته وهنا على وهن .

ثانياً : أما قولهم « أن الابن يعتقد أن تزويج أمه عار عليه» . يرده قولهم : أن الابن يزوج أمه إذا كان حاكماً أومولا ، أو ابن عم لها ، إذ لا فرق بين هذه الأحوال كلّها .

الترجيح

المنصف المتجرد عن التعصب المذهبي لا يشك أن دليل الجمهور أقوى وأصوب ، لأنه لا نص يخرج الابن عن مسمى الولي ، وأنّ قوله تعالى ﴿ وأنكحوا الأيامى ﴾ صالح لأن يشمل الأبناء ، وماقيل أنه يخصص بالعادة كلام في منتهي الفساد ، لأن مجرد العادة أو العرف الذي لا يستند إلى دليل لا يكون مخصصا للعام الوارد

على لسان الشرع ، لأن أفعال العباد لا تكون حجة على الشرع ، وإلاّ لبطل الشرع .

لا نكاح إلاّ بولي

ولا يصح النكاح إلاّ بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكل غير وليّها في تزويجها ، فإن فعلت لم يصح النكاح ، وهو مذهب عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، وسفيان الثوري ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبد الله العنبري ، والشافعي وإسحاق ، وأحمد ، وأبوعبيد ، وجمهور أهل العلم ، فقالوا:«لايصلح العقد بدون وليّ» وأخرج الحافظ : عبدالرزاق في «المصنف» بسنده عن هشيم ، عن المجالد ، عن

الشعبي ، أن عمر ، وعلياً وابن مسعود ، وشريحاً لايجيزون النكاح إلاّ بولي.(١) .

وقال ابن المنذر «لايعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (٢) .

واعتمدوا على مذهبهم هذا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة ، نوجزها فيما يلي :-

(١) - قوله تعالى ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ (٣) .

- ويقول إمام المفسرين أبو جعفر الطبري ، موضحاً وجه دلالة الأية :

- وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : لانكاح إلاّ بولي من العصبة ، وذلك

---

(١) المصنف جـ ٦ صـ ١٩٦ .

(٢) تكملة الثانية بشرح المهذب جـ ١٦ صـ ١٤٦ ، ابن قدامة (٣٣٧/٧).

(٣) سورة البقرة ، آية ٢٣٢ .

أن الله تعالى ذكره : منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ، ونهاه عن ذلك .

فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها ، إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم ، إذ لا سبيل له إلى عضلها ، وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من تُوَكِّلُه إنكاحها ، فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها ، وفي فساد القول بأن لا معنى لنهي الله عما نهى عنه صحة القول : بأن لولي المرأة في تزويجها حقاً لا يصح عقدها إلا به ، وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خطبها خاطب ورضيت به، وكان رضى عند أوليائها جائزاً في حكم المسلمين لمثلها أن تنكح مثله ، ونهاه عن خلافه عن عضلها ومنعها عمّا أرادت من ذلك ،ورضيت هي والخاطب به (١) .

---

(١) تفسير الطبري جـ ٢ . صـ ٣٠٠ .

ويقول الإمام الشافعي مبيِّنا وجه الدلالة :-

زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زَوَّج أختاً له لابن عم له ، فطلقها ، ثم أراد الزوج ، وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها ، فأبي معقل وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها ، لا أزوجكها أبداً، فنزل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن - يعنى فانقضى أجلهن - يعنى عدتهن - فلا تعضلوهن - يعنى الأولياء - أن ينكحن أزواجهن - إن طلقوهن ولم يبيتوا طلاقهن - وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره ، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل ، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء ، والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها ، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه ، وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها

حقاً ، وأنَّ على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف» (١) .

والحديث الذي أشار إليه الإمام هو حديث الحسن البصري قال : حدثني معقل بن يسار قال :

- «كانت لي أخت تخطب إليَّ ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقاً له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خوطب إليَّ أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبداً قال : ففي نزلت هذه الآية ، وإذا طلقتم النساء .. إلخ» .

قال :« فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه » .

أخرجه البخاري ، وأبوداود واللفظ له ، والبيهقي ، والطبري في تفسيره .

٢ - قوله تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء

---

(١) كتاب الأم «باب لا نكاح إلاّ بولي» .

يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ﴾ (١) .

المراد بالخطاب بقوله «أنكحوا» قيل : هم الأولياء من قريب أوبعيد ، وقيل : هم الأزواج والصحيح أنهم الأولياء لأنه قال: أنكحوا بالهمزة، ولو أراد الأزواج لقال ذلك بغير همزة ، وكانت الألف للوصل ،وإن كان بالهمزة في الأزواج له وجه فالظاهر أولى ، فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل (٢) .

قال القرطبي : - واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أوثيباً حكى ذلك أبو عمرو ،والكسائي (٣) .

وقال بعضهم : الأيم من لازوج له ذكراً كان أو أنثى .

---

(١) سورة النور آية ٣٢ .
(٢) أحكام القرآن - لابن العربي .
(٣) جامع أحكام القرآن ، مجلد السادس .

لقول الشاعر :

فإن تنكحى أنكح ، وإن تتأيِّمي

وإن كنت أفتي منكم أتأيّمي

ووجه الإستدلال بالآية الكريمة :

أنَّ الله تعالى خاطب الرجال بالنكاح ولم يخاطب به النساء ، لأنه لوجاز لها أن تتولى النكاح بنفسها لفوّتَتْ على وليها حق الولاية عليها لأن الزواج له مقاصد متعددة ، والمرأة كثيراً ما تخضع لحكم العاطفة ، فلا تحسن الإختيار ، فجعل الأمر إلى وليها لتحقق مقاصد الزواج على الوجه الأكمل (١) .

وأما الأحاديث فمنها :

٣ - حديث أبي موسى الأشعري رضي الله

---

(١) تفسير آيات الأحكام - للصابوني .

عنه قال :

قال رسول لله ﷺ :«لا نكاح إلا بولي» .

أخرجه أبوداود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم . وقال الترمذي : بعد أن ذكر الاختلاف فيه :

أن من جملة من وصله إسرائيل عن أبي إسحاق .

ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق ولم يذكرا فيه أبا موسى الأشعري .

وممن رواه موصولاً أصح ، لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة ، وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما سمعاه في وقت واحد .

ثم ساق الترمذي من طريق أبي داود الطيّالسي ،

عن شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق ، أسمعت أبابردة يقول : قال رسول الله ﷺ «لانكاح إلاّ بولي» ؟.

قال نعم :

قال الترمذي «واسرائيل ثبت في أبي إسحاق» ثم ساق من طريق ابن مهدي قال « ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأَنَّه كان يأتيني أَتَمَّ » (١).

وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال :« إسرائيل عن أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان » قلت : حتى لو فرضنا جدلاً عدم صحة هذه الأدلة الصريحة ، بأن رواية إسرائيل عن أبي إسحاق مقدمة على غيرها لكان الحديث صحيحاً .

---

(١) الترمذي جـ ٣ ، صـ ٤٠٨ ، ط ، دار عمران ، بيروت.

طَالَمَا أنَّ الرفع زيادة ثقه وهي مقبولة .

على أن إسرائيل لم ينفرد برفع الحديث بل تابعه شريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير ابن معاوية ، وقيس بن الربيع وغيرهم (١) .

ولهذا ذكر الحاكم : أن علي ابن المديني ، والبخاري والهذلي ، وغيرهم صححوا حديث إسرائيل عن أبي إسحاق . وقال المزودي : سالت أحمد ، ويحيى عن حديث « لا نكاح إلاّ بولي » فقالا : صحيح (٢) .

وقال العلامة الألباني : وخلاصة القول «أن الحديث صحيح بلاريب ، فإن حديث أبي موسى قد صححه جماعة من الأئمة كما عرفت ، وأسوأ أحْوَاله أن يكون الصواب فيه أنه مرسل ، أخطأ في رفعه أَبو إسحاق السبيعي ، فإذا انضم إليه متابعة

---

(١) راجع معرفة السنة للبيهقي جـ ٥ . صـ ٢٣٥ .
(٢) المغنى لابن قدامة : جـ ٧ صـ ٣٣٧ .

من تابعه موصولاً وبعض الشواهد التي لم يشتدّ ضعفها من غير أبي موسى من الصحابة ، فإن القلب يطمئن لصحته . لاسيما وقد صح عن ابن عباس موقوفاً عليه ولم يعرف له مخالف من الصحابة (١) .

فإذا ثبتت صحة الحديث فاعلم : أن من حمل النفي في الحديث على نفي الكمال لا يلتفت إليه ، وقوله هذا متعسف مجانب عن الصواب ، لأن ألفاظ الشرع محمولة على عرفه ، ولأن الله بعث رسوله لبيان الشرع ، والأدلة الكثيرة الواضحة الواردة في الموضوع لا تترك أيّ مجال لاحتمال آخر غير أن النفي يتجه إلى الصحة فيكون النكاح بغير ولي باطلاً عند الشرع ، كما يفيده حديث عائشة الآتي : .

٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال

---

(١) الإرواء : جـ ٦ ، صـ ٢٤٣ ، مع تصرف بسيط .

رسول الله ﷺ «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » .

أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأحمد ، والشافعي ، والدارمي ، وابن أبي شيبة ، والطحاوي ، وابن الجارود ، وابن حبان ، والدار قطني ، والحاكم ، والحميدي ، والبيهقي ، والطيالسي، وابن عدي في الكامل ، وابن عساكر، وأبويعلي. وقال ابن جريج : فلقيت الزهري ، فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ، قال : يعنى ابن جريج - وكان سليمان بن موسى ، وكان.. فأثنى عليه .

وهذه الحكاية حملت على ابن عدي ، وابن عبد البر ،والحاكم وغيرهم بتعليل الحديث به (*)

(*) زعم ابن حجر ، ونقله عنه الألباني - أن ابن حبان من جملة من أعلَّ الحديث ، لكن الأمر على عكس ذلك فقد ذب عن الحديث كما سننقل منه .

لكنه أجيب عنهم بعدة أجوبة شافية :

أولاً : لم تثبت حكاية ابن علية عن ابن جريج وقال أحمد بن حنبل : ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه - يعني حكاية ابن عليه عن ابن جريج (١) وروى ابن عدي بالسند الصحيح عن ابن معين أنه قال : « لا يقول هذا إلا ابن علية ، وابن علية عرض حديث ابن جريج على عبد الحميد بن عبد العزيز فأصلحها له .

وقال الترمذي عقب الحديث «هو عندي حسن» «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث فيه » ثم ذكر الحكاية المتقدمة عن ابن جريج ، قال :

«وذكر عن يحيى ابن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف ، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم قال يحيى : وسماع إسماعيل عن ابن جريج لَيْسَ

---

(١) نصب الراية : جـ ٣ ، صـ ١٨٤ .

بذلك ، إنما صحح كتبه على كتب عبد الحميد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد ، ما سمع من ابن جريج ، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج .

ثانياً : لوفرضنا صحة حكاية ابن علية عن ابن جريج فلا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه ، لأنه قد يحدث المحدث حديثاً ثم ينساه ، ولم يعصم أحد عن النسيان فقد قال الرسول الله ﷺ «نسي آدم فنسيت ذريته» وأطال الكلام عليه البيهقي في «السنن الكبرى» (١) .

و«الخلافيات » وابن الجوزي في «التحقيق» وقال ابن حبان في صحيحة .

«هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية

(١) سنن الكبرى جـ ٧ ، صـ ١٠٤ .

عن ابن جريج في عقب هذا الخبر قال : ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه ، وليس هذا مما نهي الخبر بمثله ، وذلك، الخَيِّرُ الفاضل المتيقن الضابط من أهل العلم قد يُحَدِّثُ بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشئ الذي حدَّث به بدال على بطلان أصل الخبر ، والمصطفى ﷺ خير البشرية صَلَّى فسها فقيل له : يارسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال «كل ذلك لم يكن» .

فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته ، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعمِّ الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي ، فلما استثبتوه أنكر فلم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه ، كان من بعد المصطفى ﷺ من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشئ الذي صح عنهم قبل

نسيانهم »(١) .

ولقد أجاد أبو محمد حين قال :« فإذا صح أن رسول الله ﷺ نسي آية من القرآن ، فمن الزهري ؟ ومن سليمان ؟ ومن يحيى حتى لا ينسا ؟ .

وقد قال عزوجل : ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ﴾ لكن ابن جريج ثقة ، فإذا روى لنا عن سليمان بن موسى وهو ثقة ، أنه أخبره عن الزهري بخبر مسند فقد قامت الحجة به، سواء نسوه بعد أن بلغوه وحدثوا به أولم ينسوه . وقد نسي أبو هريرة حديث لاعدوى .

ونسي الحسن حديث من قتل عبده .

ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة ، بعد أن حدثوا بها ، فكان ماذا ؟! .

---

(١) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان جـ ٥ ، صـ ١٥١.

لاَيَعْتَرِضُ بهذا إلا جاهل ، أو مدافع للحق بالباطل، ولا ندري في أيِّ القرآن أم في أيِّ السنن أم في أيِّ حكم العقول وجدوا أن من حدّث حديثاً ثم نسيه أن ذلك الخبر يبطل ؟ ما هم إلاّ في دعوى كاذبة بلا برهان (١) !! .

وقال الألباني في «الإرواء» بعد أن طال النفس في الكلام على سند الحديث «إنه لا يصلح الإعتماد على هذه الحكاية في طعن الحديث» وقال «إن الحديث رجاله كلُّهُمْ ثقات رجال مسلم ، إلاّ أن سليمان بن موسى مع جلالته في الفقه فقد قال الذهبي في «الضعفاء» .صدوق .

وقال البخاري : عنده مناكير .

وقال الحافظ في «التقريب» صدوق فقيه ، في حديثه بعض لين ، وخلط قبل موته بقليل .

---

(١) المحلى جـ٩ صـ٢٩ .

وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد ، أما الصحة فهي بعيدة عنه ، وإن صححه جماعة منهم ابن معين ، ومنهم الحاكم فقال :«صحيح على شرط الشيخين » كذا قال : وسليمان لم يخرج له البخاري !! .

وقال ابن الجوزي «هذا الحديث صحيح ، رجاله رجال الصحيح ، ورده الحافظ ابن عبد الهادي قائلاً : إن سليمان ليس من رجال الصحيحين » لكن لم ينفردبه سليمان بن موسى بل تابعه عليه جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب به .

وعبد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب به مثله .

وحجاج بن أرطأة عن الزهري ، وابن لهيعة وإن كان في الآخرين ضَعفٌ إلا أنهما صالحان للمتابعة .

فالحديث بهذا الإعتبار صحيح لغيره .(١) .

أما وجه الإستدلال في الحديث فظاهر كل الظهور ، فقد قال الإمام الشافعي ، فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبي ﷺ قال «فنكاحها باطل» .

فإن أصابها فلها صداق مثلها بما قضى لها به النبي ﷺ » (٢) .

وقوله ﷺ «أيما امرأة » يفيد الحصر بحيث يتناول جميع النساء ، وكل امرأة مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، ثيباً أو بكراً ، معتوهة أوصحيحة ، فزوجت بغير إذن وليها فنكاحها لَاغٍ لا اعتبار له بنص الحديث . وكذا لو زوجت نفسها

---

(١) نصب الراية صـ ١٨٤ : جـ ٣ إرواء الغليل حديث رقم (١٨٠٤) جـ ٦ ، صـ ٢٤٣ .
(٢) الأم (١٣/٥) .

وإن أذن لها وليها بدليل حديث أبي هريرة الذي سنذكره .

شبهات وجوابها

أورد بعضهم على حديث عائشة شبهات أخرى أهمّها ما يلى :

الشبهة الأولى :

قال بعضهم : الحديث ضعيف لأن عائشة المروي عنها خالفته عملا ، ولوكان صحيحاً لما خالفته .

وذلك ما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح «أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن - أخيها - من المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال : مثلى يصنع هذا به ويفتات عليه ؟.

فكلمت عائشة رضي الله عنها المنذر ابن الزبير ، فإن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ماكنت لأرد أمراً قضيته .

وأجيب بوجهين :

أولاً : أن هذا الأثر لا يدل على أن عائشة خالفت الحديث لأن قوله «زوجت» يعني مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقد النكاح ، وذلك كقولهم « بَنَى الملكُ بيتا» فإن الملك لم يقم بنفسه على بناء البيت ، بل هو سبب له ، ويشهد على هذا المعنى ، ما اسنده البيهقي عن عبد الرحمن ابن قاسم قال : كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها : « زوِّج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح (١) .

---

(١) سنن الكبرى (٧/١١٥) .

ثانياً : لوسلمنا لكم - جدلاً - على أن الأثر يدل على ما فهمتم منه ، فلا يعارض الحديث ، لأن العبرة بماروى الصحابي عن النبي ﷺ : لا بما رآه وأفتى به ، بل ثبت كما مرّ أنها أفتت في «أن المرأة لا تلي عقد النكاح (١) تطبيقاً على الحديث.

الشبهة الثانية :

«أن مفهوم الحديث يخالف ما ذهبتم إليه : إذا نكحت نفسها بإذن وليها كان صحيحاً ، وهو خلاف ماذهبتم إليه (٢) .

وأجيب عنه :

بأن حجية المفهوم مختلف فيه ، إلاّ أنه هنا ساقط الحجية بلاشك ، لأنه يخالف منطوق حديث أبي هريرة الاتي «لاتزوج المرأة المرأة» .

والذين قالوا حجية المفهوم اشترطوا :

---

(١) سبق تخريجه .

(٢) مرقاة : (٢٠٦/٦) .

أن لايخالف منطوقاً.

الشبهة الثالثة :

«حديث عائشة معارض بحديث أقوى منه سنداً وهو حديث مسلم «الأيِّمُ أحق بنفسها من وليها» .والأيم من لا زوج له ثيبا أو بكراً وذلك أنه أثبت لكل منهما ومن الولي حقاً في ضمن قوله«أحق» ومعلوم : أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت ، وقد جعلها أحق منه به ، فلم يبق له شيء (١) .

وأجيب عنه :

الأيم هنا في الحديث «الثيب» كما فسرته الروايات الأخرى لأن الروايات تفسر بعضها بعضاً، وقال الإمام النووي «قال علماء الحجاز والفقهاء كافة : الأيم هنا الثيب» .

---

(١) مرقاة شرح المشكاة المصابيح .

واستدلوا بأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى بالثيب كما ذكرناه ،وَبِأنَّها جُعِلَتْ مقابلة للبكر ، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة لِلثيب (١) .

ثانياً : قوله ﷺ : «أحق بنفسها» .

يعنى أنها أحق بالإذن والرضا حتى لا تزوج إلا أن تأذن بالنطق ، لماصح من قوله ﷺ : «لا نكاح إلاّ بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي .

فإذا تقرر هذا ، فمعنى «أحق» وهو يقتضي المشاركة أن لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاً ، وحقها آكد من حقه ، فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً وامتنع الولي أجبر ولو أصر زوجها القاضي ، فدل على تأكيد حقها ورجحانه (٢) .

---

(١) شرح صحيح مسلم (٢٠٢/٩) .
(٢) راجع شرح صحيح مسلم .

٥ - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال :«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أخرجه ابن ماجه، والدار قطني، والبيهقي .

وقال الألباني : صحيح دون الجملة الأخيرة، يعني فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ، لأن أبا هريرة صرح بأنها مدرجة في رواية البيهقي والدار قطني عن طريق عبد السلام بن حرب عن هشام به ، فقال أبو هريرة : «وكنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية»(١) .

٦ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت :«النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها .

---

(١) الارواء نفس المرجع السابق .

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : إرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبَّ ، إنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الإستبضاع.

ونكاح أخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ، تسمى من أحبت باسمه ، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل .

والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا ، كن

ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً ، فمن أرَادَهُنَّ دخل عليهن . فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فَالتَاْطَ به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله ، إلاّ نكاح الناس اليوم» أخرجه البخاري .

وتعنى رضي الله عنها - نكاح الناس اليوم - الذي بدأت بذكره ، وهوأن يخطب الرجل الرجل فيزوجه .(١) .

فهذا هو النكاح الوحيد الذي كان معروفاً في عهد النبي ﷺ وأصحابه الكرام كما أفاد النص .

فمن أحدث طرقاً أخرى ملتوية متحايلة يتم بها النِّكاح فهي مردودة على صاحبها ، إذ الأصل

فتح الباري (٩/٩٢).

في الفروج التحريم فلا تُستَبَاحَ إلا بنص قاطع لا شبهة فيه .

٧ - عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «لانكاح إلا بإذن ولي مرشد أوسلطان».

أخرجه الطبراني في الأوسط . وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني «رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة ، حافظ ، وقد أعل الحديث بالوقف ».

وهناك أحاديث كثيرة عدى ماذكرناه وأغلبها لم تسلم من الطعن إلا أنها تتقوى على هذه الأحاديث الصحيحة السليمة التي ذكرناها آنفاً

٨ - ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » رواه الطبراني في الأوسط .

وقال الهيثمي : وفيه أبو الزبير .

في الفروج التحريم فلا تُستَبَاحَ إلا بنص قاطع لا شبهة فيه .

٧ - عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «لانكاح إلا بإذن ولي مرشد أوسلطان».

أخرجه الطبراني في الأوسط . وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح» وقال الألباني «رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة ، حافظ ، وقد أعل الحديث بالوقف ».

وهناك أحاديث كثيرة عدى ماذكرناه وأغلبها لم تسلم من الطعن إلا أنها تتقوى على هذه الأحاديث الصحيحة السليمة التي ذكرناها آنفاً

٨ - ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » رواه الطبراني في الأوسط .

وقال الهيثمي : وفيه أبو الزبير .

فإن كان الواسطي الكبير فهو ثقة ، وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات . (١) .

لكن الألباني علقه : بأن الواسطي لم يوثقه غير ابن حبان ومع هذا فقد رماه بالتدليس فقال في الثقات : يعتبر حديثه إذا بين السماع فإنه كان مدلساً ، وقد روى هنا بالعنعنة فلا يعتبر حديثه ، فكيف يطلق عليه أنه ثقة !! .

أضف إلى ذلك بأن أبا زبير مدلس أيضاً معروف بذلك (٢) .

٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ قال : «لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له »أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطأة وهو مدلس ، بل قال أحمد لم يسمع من عكرمة ، وقد عنعنه هنا

---

(١) مجمع الزوائد .

(٢) الإرواء.

وبقية رجاله ثقات .(١) .

١٠ - عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركباً فجعلت إمرأة منهن ثيباً أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح وردّ نكاحها » . أخرجه الشافعي ، والدارقطني ، وعنه البيهقي ، وابن أبي شيبة . وسند الدار قطني صحيح لولا أنه منقطع ، قال: أحمد بن حنبل : «عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من أبيه » (٢) .

١١ - وقد أخرج الشافعي من طريق عمروبن دينار عن عبد الرحمن بن معبد «أن عمر ردنكاح إمرأة نكحت بغير ولي» .رجاله ثقات رجال الشيخين غير بن معبد هذا (٣) .

---

(١) الارواء نفس المصدر السابق .

(٢) المصدر السابق .

(٣) الإرواء الغليل .

مغزى المسافة وابطالها

ومن خلال ما سقنا من آيات في كتاب الله تعالى وأحاديث صحيحة من سنة رسول الله ﷺ يَتَبَيَّنُ لنا أنَّ كل زواج بغير ولي معتبر شرعاً باطل لايصح وأن المرأة لا تنفرد بزواجها ، ولا توكل عقدها غير من وكل إليه الشارع من أوليائها وأقربائها، كما تتبين لنا خطورة الطريقة التي يُتِمُّ بها عقد الزواج المشتهرة «بالمُسَافَةِ» في منطقتنا «الصومال» ولعل غير الصوماليين من سائر المسلمين إذا سمعوا «المسافة» لا يفهمون مقصدها ومضمونها ، لذا يقتضي المقام أن نوضحها لهم مع أن المسئلة مشتهرة في الشعب الصومالي يعرفها الصغير والكبير ، حتى أصبح الذي ينكر هذا المنكر المتأصل يوخذ له بالنواصي والأقدام .

فالصوماليون عندما يقولون «عقدبالمسافة»

فهم يعنون : أن الرجل إذا أراد أن يَتَزَوَّجَ امرأة يتفق معها على الزواج بدون معرفة أهلها ، ثم يسافر معها إلى مسافة تقدر حوالى تسعون كلم .

وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة لدى الشوافع، فيذهب بها بعيداً عن أهلها وأوليائها ، وهنالك يقابلان شيخاً قابعاً تحت بيت يتم فيه عقد الزواج .

فيبدأ الشيخ اجراء ات العقد فيسأل المرأة هل أبوكِ حيّ ؟

فتجيب - مثلاً - نعم هو حي .

فيقول : أين هو الآن ؟.

فتقول : هو بعيد عنا بمسافة .

فيقول الشيخ لها : هل وكلتِ إليّ أن أزوجكِ فلا نا بمهر كذا ؟ فتقول : نعم . ثم يقول للزوج هل قبلت عقد زواج فلانة بالمهر المذكور ؟ .

فيجيب : نعم قَبِلته .

ثم يتمتم الشيخ زوجتك ، وانكحتك ..الخ.

فبهذه الطريقة تتم أغلبية عقود الزواج في الصومال، والأسباب التي ألجأتهم إلى هذا المسلك، ترجع إلى فتوى بعض المتأخرين المنتسبين إلى المذهب الشافعي : بصحة النكاح بهذه الطريقة لقياسات غريبة مخرجة من المذهب الشافعي، وتحايلات بعيدة عن نصوص الدين وروح الشريعة .

أما القياس : فقاسوا المجهول على المعلوم ، إذ من المقرر في المذهب : أنه لوغاب الولي القريب فإن الولاية لا تنتقل إلى الولي الأبعد ، وإنما تنتقل إلي الحاكم لأنه هو المسئول عن مصالح المسلمين فيزوجها .

وإذا صَحَّ نكاحها في غياب وليها فكذلك يصح نكاحها لوغيب الولي ، لأنه ما صح

بالمسمّى «غَاب» صحّ بالمجهول «غُيِّبَ» .

أما التحايل : فهذه المسئلة جزء من المسائل العملية التي يتحايل بها الناس ، ويفتي ويشجع عليها بعض المنتسبين إلى المذهب الشافعي .

كتحايلهم على دفع الزكاة وذلك إذا قرب وقت صرف الزكاة لمستحقيها: يهب المزكي أمواله إلى شخص ، متواطئاً معه بالحيلة ، فيقول : خرج مالي عن ملكي قبل حلول الحول فلا تجب عليّ الزكاة .

وكذا من المشهور في القرى والأرياف: أَنْ يأتي أحد بزكاة الفطر فيدفعها إلى أحد المساكين فيقول له هذه زكاتي فاقبلها مني ، فيأخذ ها منه ، ثم يعطيها الذي يليه فيقول له : هذه زكاتي فاقبضها عني ، وهكذا يتداولون هذه الزكاة إلى أن تأتي نوبة صاحب الزكاة الأصلي ، فيرد إليه أمواله كزكاة له فيأخذها بعد أن برأ ذمته عن

الزكاة .

وهذه المسئلة - زواج المسافة - من نوع هذه الحيل ، لأنهم يقولون : - لو أبعدنا المرأة عن وليها إلى مسافة القصر فنحن ننظر في حالة العقد هل وليها موجود أم لا ؟ . فإذا ثبت أن وليها غير موجود فيصح نكاحها . ولا تهمنا الأسباب التي أبعدتها عنه لأنها لا تؤثر في صحة العقد سلباً .

ولقد تعسف بعضهم فقال : إذا كان أبو البنت نائماً - مثلاً - فزوجت بنته صح النكاح ، لأن الأب نائم ، والنائم ميت ، والميت غير مكلف، فسقطت ولايته في وقت منامه لقوله تعالى: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» .(١) .

وفي حديث - ثلاث رفع عنهم القلم - فذكر منهم - والنائم حتى يستيقظ .

---

(١) الزمر : ٤٢ .

ومن أبطل الباطل ما قاله صاحب بغية المسترشدين .

«لو أخذ رجل امرأة قهراً فأبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونها إن تعذر رجوعه صح نكاحها ، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبته ، وغيبتها ، ولا بين أن تكون مختارة أو مجبرة » .

ولا فرق عندهم بين أن تكون المسافة فضائية أو بحرية أو برية .

فنقول لصاحب البغية :

لَا يُجَوِّزُ مسلمٌ ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ أسرَ مسلمة وأخذها قهراً من أهلها ، فكيف يُجَوِّزُ زاعم بالعلم بسرقة بنات المسلمين ، وإلحاق الضرر بهن وبأهلهن ، بخطف بناتهم ، فياليت شعري ما هذا الفقه المظلم !! .

ومن المعلوم بالضرورة من الدين الإسلامي أنه لا يُجَوِّزُ سرقةُ مالَ مسلم ، أو هتك عرضه ،

فكيف يجوِّزون سرقة أعراض المسلمين ، فسرقة مال المرء كله أهون عليه من سرقة بنته ، فلذة كبده، التي رباها وأطعمها منذ الصغر ، فقد قال الرسول الله ﷺ « لا ضرر ولاضرار» (١) .

فهل يوجد ضرر أَنْكَى على المسلم من سرقة بنته ؟ . واجبارها على معاشرة من قد لا يكون كفؤاً لها تَدَيُّناً وأخلاقاً ؟ وقد صح أيضاً عن رسولنا محمد ﷺ أنه قال : « إنّ دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» أليس قاهر البنات المسلمات هَتَّاكاً للأعراض ؟! .

ثانياً : أما أنه لا فرق بين أن تكون مختارة أو مجبرة فهو من أبطل الباطل ، وأدَسُّ الدسائس، إذ أنّ العلماء المعتبرين حديثا وقديماً أجمعوا على أنه لايجوز لأي أحد إجبار البالغة ثيباً كانت أو

---

(١) أخرجه ابن ماجه ، والدار قطني ، وصححه الألباني .

بكراً على زواج من لا ترغبه إلا أن يكون المجبر أبوها أو جدها لرأي بعض ، وسنذكر في باب الإجبار أدلة قاطعة لذلك ، فكيف إجترأ صاحب البغية أن يقول مثل هذا الهُرَاء ؟ ! إنه الضلال، وحب الخروج على النصوص الظاهرة .

ثالثاً : أما ماذكره من عدم تفريق الأصحاب بين غَيْبَة الولي وتَغْيِيْبه، فإن يقصد بالأصحاب زملائه في التَّحَايُلِ ، ونَهب المسلمات وتَفْجِيعَ الأهالي بسرقة بناتهم ، فلا نلتفت إليهم ، إذ ليسوا بمكان يستحقون فيه ببذل الجهد والطاقة لردهم فهم عرات أمام الحق على أية حال .

أما إن كان يَعنى الأصحابَ المنتسبين لمذهب الشافعي فاننا سننقل لك آراءهم بأنهم فرقوا بين غيبة الولي وتغييبه لأنهم بنوا مسئلة غياب الولي على الضرورة والمصلحة .

غياب الولي الأقرب

أما مسئلة غياب الولي الأقرب ومن تنتقل إليه الولاية بعد غيابه، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أنها تنتقل إلى الولي الأبعد حين غياب الولي الأقرب ، سواء كان غيابه غياباً انقطع خبره أو غياباً يعرف له مكان .

أما علماء الشوافع : بما أنهم يقولون بالإستصحاب فيرون أن الولي حين غيابه يستصحب ولايته فلا تنتقل إلى الأبعد ، وإنما يتصرف فيها الحاكم ، لأنه خُوِّل إليه رعاية المصلحة العامة .

وعليه يقول صاحب «حلية العلماء» .: -

«فإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان دون الأبعد» (١) .

---

(١) حلية العلماء : جـ٦ ، صـ ٣٣٤ .

وفي روضة الطالبين :

«إن كان - الولي - مفقوداً لا يعرف مكانه ولا موته وحياته زوجها السلطان لتعذر نكاحها من جهته .

وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم القاضي فيها بموته وقسم ماله بين ورثته إنتقلت الولاية إلى الأبعد ، وإن عرف مكان الغائب ، فإن كان على مسافة القصر زوجها السلطان ، ولا يزوجها الأبعد» .أهـ.

فمثلاً غاب أب عن بنت بالغة فاحتاجت إلى زوج في وجود جدها ، فعند الجمهور يزوجها الجدُّ وهو الراجع وعند الشوافع يزوجها السلطان .

إلاّ أن الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - يرى أن يستشير السلطان وليها الأبعد عند العقد فقال الإمام الماوردي: إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفنا فقد اختار

الشافعي له إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات، أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجها استطابة لنفوسهم (٩/١١١) الحاوي الكبير .

ومما سبق يتبين لنا أن المرأة لا تكون بحال من الأحوال بدون ولي ، ولا توكل ولايَتَهَا لمن تريده ، لكن قد يفقد وليها القريب أو البعيد فيزوجها السلطان ، لقوله ﷺ «فالسلطان ولي من لا ولي له» (١) .

أماأن يفتات الولي على ولايته ، أو ينهب عنه موليته فهذا شيء لا يمت بالدين وبنصوصه بصلة ، وقياس التغييب على الغياب قياس في منتهى الفساد لأنه قياس في مقابل النص وهو باطل ، تمجه العقول السليمة ، وهو ظاهر الركاكة ، بائن الفساد ، مع العلم بأن نقل الولاية عن الولي حين غيابه حدث فيها تطور جذري في هذا العصر،

---

(١) سبق تخريجه .

وذلك لأن العالم أصبح اليوم كقرية صغيرة يمكن تحديد حالة المفقود موتاً أوحياة في بضعة أيام ، وكذلك فمن السهل الإتصال على المسافر في أي بقعة هو كائن من الكرة الأرضية إذن لامجال في الوقت الراهن لمثل هذه الإجتهادات، وإن كانت يوم ذاك ضرورية فرضته الضرورة والمصلحة ، فاليوم إرتفعت الضرورة ، والضرورات تقدر بقدرها ، فبارتفاعها ارتفعت المسئلة .

فقد أخرج أبو محمد : عن الحجاج بن منهال، نا أبو هلال قال : سألت الحسن فقلت : يا أباسعيدامرأة خطبها رجل، ووليها غائب بسجستان، ولوليها هنا ولي أيزوجها ولي وليها ؟ قال :«لا ولكن أكتبوا إليه» قلت له : إن الخاطب لا يصبر قال : «فليصبر» قال له رجل: «إلى متى يصبر»؟ قال الحسن «يصبر كما صبر أهل الكهف» (١) .

---

(١) المحلي بالأثار : جـ ٩ ، صـ ٢٩ .

وإذا كان الحسن البصري أمر في ذلك الوقت الكتابة إلى الولي فاليوم أسهل والإتصال عليه أسهل ألف مرة .

شبهة وجوابها

غالبا إذا تحدثنا عن مسئلة المسافة ، وأنها ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية ، وأنها تحايلات الجهال والخلفاء . فكثير من الناس يفهمون من كلامنا بأننا نطعن أنسابهم ونتكلم على أصولهم ، وأننا نعتقد بأنهم ولدوا بطريقة غير شرعية .

فنقول لهم : لا يلزم من تبياننا الحقيقة ، بأننا نطعن في أعراض الناس ، وأنسابهم ، وغاية مافيه أننا نبين الحق من حيث هو الحق .

أما من لَبَّسَ عليه الخلفاء (١) الحق ، وهو جاهل لا يعرف الحق من الباطل، فتمّ زواجه على

(١) لقب لعلماء الصوفية عندنا .

هذه الطريقة الفاسدة فلا ذنب عليه طالما هو جاهل فإذا بان له الحق اتبعه وإن دخل بزوجته لا يفرق بينهما ، ولا تلحق المذمة أصوله ولا فروعه ، لأن فضلاء الصحابة ولدوا بنكاح جاهلي فلما جاء الإسلام لم يجدد الأنكحة ، بل أقرها على ما كانت عليه ثم هذب ما أحدث في الإسلام من الأنكحة .

وإن لم يدخل بها قبل معرفة الحق يجدد عقدها وفقاً للشريعة . أما من كان عارفاً بفساد النكاح متعمداً ، فإن العقد باطل لا يصح ، للأدلة السابقة، ولأن عمر بن الخطاب ردّ نكاح امرأة نكحت بغير ولي (١) وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان بمثابة الإجماع منهم .

وقد أخرج الإمام الشافعي : عن عمر ابن دينار أنه قال : «نكحت امرأة من بني بكر ابن كنانة يقال لها بنت أبي ثمامة ، عمر بن عبد الله

---

(١) الأم (٥/١٣) .

بن مضرس ، فكتب علقمة بن علقمة العتواري ، إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة ، إني وليها وإنها نكحت بغير أمري ، فرده عمر وقد أصابها (١) . فإن دخل بها فلها المهر كاملاً بما استحل من فرجها.

وما أكثر المتلاعبين الجاحدين بالحق!! حتى أصبحت هذه الطريقة عندهم ذريعة إلى الخنا والفساد ، فيتزوّجون شهرياً ثلاث نساء ، ثم يطلقونهنّ بدون معرفة أهلهنّ وذويهنّ ثم يتزوجون أخريات وهكذا دواليك .

فالأحداث التي عاشرتها ، والمتحايليون الذين أعرفهم أكثر من أن يعدوا ، فكم من خليفة من هؤلاء الخلفاء المتخلفين حكى لي بعض قصصه الغريبة ، كيف تحايل بالزواج ، وكيف تزوج أكثر من أربعين امرأة بهذه الطريقة الجائرة .

وأسرد لك واقعة من هذه الوقائع .

---

(١) نفس المصدر .

صوفيّ يتحايل بالزواج

كان شيخ قرية ، وشيخ طريقة صوفية ، متقدماً في السن ، أراد أن يتلاعب بعاطفة إحدى بنات جاره ، فعرف جاره بأن للشيخ أرباً ، فحظروا البنت عن التجوال ، ووضعوا الشيخ تحت مجهر ، إلا أنه كان داهية له عشرون مخرجاً ، كلما أعياه واحد يخرج من الآخر .

فطلب من أحد مريده أن يُهرب البنت إلى مسافة القصر ليزوجها له نيابة عنه .

وبينما أهل البنت يراقبون الشيخ غدواً ورواحاً تمّ عقد بنتهم على هذا الشيخ الحاضر معهم في المسجد عن طريق النيابة .

فلما اكتشفوا المسرحية إنقادوا لأمر الواقع .

ومن هنا نتساءل هل يجب حد الزنا على من تزوج بهذه الطريقة أم لا ؟.

حكم من تزوج بالمسافة

ويرى الإمام الصيرفي من الشافعية وهو اختيار السمرقندي : «إن كان الزوج يعتقد تحريمه وجب عليه الحد كما لو وطئ إمرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية .

لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «البغي من أنكحت نفسها بغير ولي ولا بينة» (١) .

ولما روى الدارقطني باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها »(٢) .

---

(١) سيأتي تخريجه .
(٢) سبق تخريجه .

وباسناده عن الشعبي قال «ماكان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه» ولخبر عمر أنه جلد الناكح والمنكح ولا مخالف له» (١) .

لكن الصحيح أنه لاحد عليه لدرء الحدود بالشبهات . أما حديث أبي هريرة فتسميتها بالزانية . مدرج في الحديث وهو من كلام أبي هريرة كما ذكرنا في السابق .

أما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوف (٢) .

فوصفها بالبغي أو الزانية على سبيل التشابه لتعلق بعض حكم البغي عليها وهو تحريم الوطئ .

أما جلد عمر لها لم يصح الخبر عنه ، لأنه

---

(١) تكلمة شرح المهذب .
(٢) الترمذي .

منقطع كما مر . ولو صح فعلى جهة التعزير لا على جهة الحد بدليل أنه جلد المنكح وهو بالإجماع لا حدَّ عليه (١) .

وأما العقوبة فإنه يستحق العقوبة الموجعة على مثل هذا العقد .

النكاح الموقوف على الإجازة

هناك بعض الناس يتزوجون بالطريقة الفاسدة آنفة الذكر «المسافة» ثم يوقفون إمضاء النكاح على إجازة الولي ، وعلى رضاه فما حكم هذا العقد؟ أقول : النكاح الموقوف على الإجازة لا يصح سواء كان موقوفاً على إجازة الولي أو الزوج أو الزوجة.

فالموقوف على إجازة الولي : أن يتزوج الرجل امرأة من رجل ليس بولي لها ، ويكون

---

(١) تكلمة شرح المهذب .

موقوفاً على إجازة وليها . أما الموقوف على إجازة الزوج بأن يزوج الرجل امرأة بغير إذنه ويكون ذلك موقوفاً على إجازته .

أما الموقوف على إذن الزوجة بأن يزوج الولي امرأة يشترط إذنها في النكاح بغير إذنها فيكون موقوفاً على إجازتها ، فجميع هذه الأنكحة لا تصح لحكم الشارع عليها بالبطلان ، كحديث عائشة وغيره (١) .

نصيحة إلى الولي

وحيث حرم الشارع أن يفتات الولي على موليته أمر الولي أن يتصرف في ولايته حسب ما تقتضيه مصلحة موليته ولا يعضلها ولا يحرمها من الزواج، فإن فعل ذلك فولايته ساقطة ويزوجها

---

(١)شرح المذهب .

الحاكم مراعاة لمصلحة العامة لأن الولي لا يبقى مرشداً والحالة هذه .

ومما تسبّب التحايل في الزواج ووقوع مخالفات شرعية جزيمة ، وانتشار الفساد في الأرض حبس الفتيات من الزواج المشروع لهن بحثاً عن الأموال والجاه .

ومن هنا حذرنا رسول الله ﷺ من مغبة الصد عن الزواج للشباب الراغبين في التعفف لاعتبارات أخرى لا تتمشى ومصالح الشريعة .

وقد جاء في الحديث «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد» (١) .

وحقاً قد كثر الإفتتان بالزنا في أيامنا هذه حيث عم وطم الفساد في أرجاء ديار المسلمين حتى

---

(١) أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي حاتم المزني وفي سنده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف ، إلا أن الأحاديث الواردة في الموضوع ترتقي إلى درجة الحسن لغيره .

أصبح الملتزم المتعفف غريباً بين أهلها .

وعليه نهيب على من جعل الله في يده ولاية أحد أن يتق الله فيه ، وعليه أن يعلم أن الله سائله يوم القيامة عما استرعاه.

الشاهدان

وحضور الشاهدين الذكورين شرط في صحة النكاح ، للأحاديث الآتية :

١ - عن عائشة ، وعمران بن حصين رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله ﷺ «لا نكاح إلا بولي ، وشاهدي عدل » أخرجه البيهقي ، وسنده صحيح . الإرواء (١٨٣٩/٦) و(١٨٥٨/٦) (١٨٦٠) .

٢ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» صحيح، أخرجه الطبراني في الكبير .

وجه الإستدلال بالحديث

النفي في قوله «لانكاح» يتوجه إلى الصحة فيكون النكاح الذي لم يحضره شاهدان فاقد الصحة وماستلزم من عدمه عدمُ الصحة فهو شرط[1]

وإلى هذا ذهب عمر ، وعلي ، وهو قول ابن عباس . وسعيد بن المسيب ، وجابر بن زيد ، والحسن والنخعي وقتادة والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ،وأصحاب الرأي (٢) .

وجمهورُ أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم : قالوا : «لانكاح

---

(١) نيل الأوطار : (٦/ ٢٦٠) .
(٢) ابن قدامة (٧/ ٣٣٩) .

إلا بشهود » لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم »(١) .

شبهات ابن المنذر وأجوبتها

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أنه قال : لا يثبت في الشاهدين (٢) في النكاح خبر ، وأن الشاهدين لَيْسَا شرطاً في صحة النكاح ، لأن النبي ﷺ : أعتق صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود » (٣) .

الجواب :

أولاً : قد صح في الشاهدين أحاديث منها : حديث عائشة وعمران بن حصين ، وأبي موسى الأشعري كما ذكرنا آنفاً .

---

(١) الترمذي : (٣/٢١٢) .
(٢) ابن قدامة - المغني (٧/ ٣٤٠) .
(٣) متفق عليه .

وعلى هذا تسقط شبهات ابن المنذر ومن تبعه في هذا .

ثانياً : أما استدلاله بزواج النبي ﷺ بصفية بغير شهود ، فيقال له : إن النكاح بغير ولي ولا شهود من خصائص النبي ﷺ ، فلا يلحق به غيره لقوله تعالي «خالصة لك من دون المؤمنين» (١) .

ويشترط في الشاهدين أن يكونا عدلين بظاهر الحديث ، وينعقد بشهادة مستوري الحال ، لأن النكاح يكون بين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة عدالته ، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال ، وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه ، لأن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خلافها .

---

(١) سورة الأحزاب آية (٥٠) .

الباب الثاني

أحكام الإجبار

تعريف الإجبار :-

الإجبار لغة : مصدر من أجبر وجبر ، يقال: جبر الرجل الرجل على الأمر ، يجبره جبراً وجبوراً وأجبره بمعنى أكرهه .

قال اللحيان : جبره لغة تميم وحدها ، وعامة العرب يقولون أجبره .(١) .

أما الإجبار على النكاح في اصطلاح الفقهاء فهو : أن يباشر الوليّ العقد فينفذه على موليته

---

(١) لسان العرب كلمة جبر .

شاءت أم أبت .

مناط الإجبار

ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» أن الفقهاء اختلفوا في مناط الإجبار على ستة أقوال :

١ - أحدها أنه يجبر بالبكارة ، وهو قول الشافعي ومالك ، وأحمد في رواية .

٢ - أنه يجبر بالصغر ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية .

٣ - أنه يجبر بهما معاً ، وهو الرواية الثالثة عن أحمد .

٤ - أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه

٥ - أنه يجبر بالإيلاد ، فتجبر الثيب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري ، قال: وهو خلاف الإجماع ، قال : أي القاضي وله

وجه حسن من الفقه فياليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم !؟ (١) .

قلت : والصحيح : أن مناط الإجبار هو الصغر كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

إجبار البكر الصغيرة

أجمع العلماء على أنه يجوز للأب أن يزوّج ابنته البكر الصغيرة بدون إذنها ، ولو كانت لاتوطأ مثلها ، إلاّ ماحكى عن ابن شبرمة باشتراطه بلوغها وقت الوطء.

الأدلة

واستدل العلماء على ما ذهبوا إليه :

١ - بقوله تعالى :{والئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والئي لم يحضن} (٢) .

---

(١) زاد المعاد ٥/٩٩)

(٢) سورة الطلاق آية (٤) .

وجه الإستدلال بالآية

إنما يجب على الزوجة أن تعتد من الطلاق بعد الوطئ ، فدلّ على أن الصغيرة التي لم تحض يصح نكاحها ولا وجه يصح نكاحها معها ، إلاّ أن يزوجها أبوها .

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : «تزوجني رسول الله ﷺ : وأنا بنت ستة سنين ، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحرث بن الخزرج ، فوعكت فتمرق شعري حتى وفي لي حميمة ، فأتتني أم رمان ، وإني لفي أرجوحة ومعي صويحبات ، فصرخت بي فأتيتها ، وما أدري ما تريد . فأخذت بيدي ، فأوقفتني على باب الدار ، وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ، ثم أخذت شيئاً من ماء ، فمسحت به على وجهي ورأسي ، ثم أدخلتني الدار ، فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلن على الخير والبركة ، وعلى خير طائر،

فأسلمتني إليهن ، فأصلحن من شأني ، فلم يرعني إلاّ رسول الله ﷺ ضحى فأسلمتني إليه ، وأنا يومئذ بنت تسع سنين » أخرجه الشيخان ، وأحمد، وابن ماجه واللفظ له .

وجه الإستدلال بالحديث

يدل الحديث على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها ، لأن الصغيرة لا يتصور منها الإذن .

إجبار الثيب الصغيرة

أ - ذهب الإمام مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد على الرواية الراجحة (١) إلى أن الثيب الصغيرة تلحق بالبكر الصغيرة ، فيجوز لأبيها إجبارها بدون استئذانها ، إلاّ أن الحنابلة يشترطون أن

---

(١) الإنصاف في معرفة الراجح ، حلية العلماء (٣٣٨/٦).

تكون دون تسع سنين ، فإذا بلغت تسع سنين صح إذنها في النكاح وغيره .

(ب) وذهب الإمام الشافعي ، وابن حزم الظاهري وأحمد في رواية مرجوحة عنه :

إلى أنه لا تزوج الثيب حتى تبلغ وتستأذن (١) .

الأدلة

استدل أصحاب المذهب الأول (٢):

١ - بقوله ﷺ «رفع القلم عن ثلاثة - فذكر فيه- الصغير حتى يبلغ»(٣) .

فدل الحديث على أنه لا يصح إذن الصغيرة بكراً كانت أوثيباً ، فيجبرها وليها .

٢ - بقوله ﷺ «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» فدل

(١) شرح المهذب، المحلى . (٢) شرح فتح القدير (١٥٧/٣) مغنى ابن قدامة (٣٨٥/٧)الإنصاف (٥٦/٩).
(٣) أخرجه البخاري معلقاً عن علي بطريق الجزم ، ووصله البغوي والترمذي ، وحسنه ، وأخرجه أيضاً النسائي وأبو داود ، وأحمد ، وابن ماجه ، والدارمي .

على أن الثيب البالغة تستأمر بخلاف الصغيرة، إذ لا يتصور منها الإستئمار لقصور عقلها ، فصح إجبارها .

٣ - أن مناط الإجبار الصغر ، فهذه ثيب صغيرة فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة .

استدل أصحاب المذهب الثاني (١) .

١ - بقوله ﷺ «الثيب أحق بنفسها من وليها» (٢) .فدل عموم الخبر على أن الثيب لا يجوز إجبارها صغيرة كانت أوكبيرة .

٢ - أن مناط الإجبار البكارة ، لا بالصغر والكبر وهذه ثيب فلا يجوز إجبارها .

٣ - ولأن في تأخيرها فائدة ، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها ، ويعتبر إذنها فوجب التأخير بخلاف البكر .

---

(١) المحلى لابن حزم(٩/٤٤) مغني ابن قدامة (٧/٣٨٤) تكملة شرح المهذب (١٦/).